

1508588-25.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas; b) o comportamento do acusado que, logo após avistar os policiais, empreendeu fuga; c) a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1508588-25.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508588-25.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FELIPE TADDEI

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

VINICIUS FELIPE TADDEI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 02h00, na Rua Monsenhor João Batista Tófoli, nº 10, em Marília/SP, trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, 3 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 3,67g; 9 porções de cocaína, com massa líquida de 2,24g e 17 microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 1,36g, substâncias entorpecentes que determinam dependência psíquica e que constam da Portaria 344/1998 SVS/MS, conforme auto de apreensão exibição de fls. 13/14, laudo pericial de constatação de fl. 20/22 e laudo definitivo de fls. 120/124. O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 59/60). Notificado (fl. 141) e citado (fl. 174), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 144/145). A denúncia foi recebida em 9/12/2021 (fls. 148/150). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/1/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 176/179). Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena deve ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu, que inviabiliza a caracterização do tráfico

privilegiado e impõe a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu, pela ausência de provas suficientes a sua condenação, vez que a ação policial limitou-se à apreensão de entorpecentes na posse do acusado, nada havendo que caracterize o comércio ilícito. Além disso, requereu a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso e, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal e o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelas fotos (fls. 15/18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 20/22 e fls. 38/40), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 120/124), este último atestando a natureza das substâncias apreendidas e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Joaquim Paulino dos Reis Junior e Diego Silveira Santos, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento nas imediações da Unimar, diante da notícia de disparo de arma de fogo em uma casa de shows que há nas proximidades. Quando ingressaram na Rua Monsenhor João Batista Tófoli, local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos conversando. Ao verem a viatura eles correram. Um deles ingressou na comunidade Argolo Ferrão, conseguindo escapar. O outro, ora réu, tentou fugir por um terreno baldio, mas foi localizado atrás de um sofá abandonado. Em revista pessoal encontraram com o réu certa quantia em dinheiro, 3 porções de maconha, 9 “pinos” de cocaína e 17 porções de crack. O réu admitiu que estava traficando drogas, justificando que havia acabado de sair da prisão, passava necessidades e precisava comprar alimentos para o filho. A testemunha Joaquim afirmou já ter feito parte de uma equipe que prendeu o réu por tráfico de drogas, em situação anterior.

O réu Vinicius Felipe Taddei, interrogado, declarou que na data dos fatos foi até o local adquirir drogas para o seu consumo pessoal. Comprou uma maior quantidade de drogas, porque iria viajar e não conseguiria mais voltar na “biqueira”.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga era para consumo pessoal, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas; b) o comportamento do acusado que, logo após avistar os policiais, empreendeu fuga; c) a quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas em poder do réu, ou seja, 3 porções de maconha, 9 “pinos” de cocaína e 17 porções de crack, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros, além de quantia expressiva em dinheiro e notas diversificadas.

Ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que puderam observar o acusado conversando com outro indivíduo em local conhecido pelo comércio de drogas e empreendeu fuga tão logo notou a presença deles. Além disso, foi abordado na posse de entorpecentes e dinheiro.

Outrossim, em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se para o uso do réu. Tal tese está sustentada apenas nos relatos do sentenciado, que devem ser apreciados com reserva.

Além disso, não é crível que o sentenciado estivesse com a quantia de R\$ 679,00 visando apenas comprar drogas para consumo. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da

conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não se trata de mero usuário confundido com traficante no momento em que adquiria drogas. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal. Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base. O único registro será sopesado na fase seguinte. Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 0014615-87.2018.8.26.0593 - 1ª Vara Criminal de Marília - trânsito em julgado em 3/9/2020 - fls. 42/43), totalizando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes da pena. Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu. Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu VINICIUS FELIPE TADDEI, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente (processo nº 0014615-87.2018.8.26.0593 - 1ª Vara Criminal de Marília - fls. 42/43), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado. Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime. Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal. O réu teve a prisão preventiva decretada logo após a prisão em flagrante, com entorpecentes de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade. A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data. Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido. Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA